



P E N E T A P A N

Nomor 861/Pdt.G/2017/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDURRACHMAN bin ABDULLAH WACHDIN BASJARAHL, Tempat tinggal lahir: Pamekasan, 07 Agustus 1943, Pekerjaan: Swasta, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: WNI, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Jokotole No. 97 Pamekasan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Teguh Budicahyono, SH. MH., 2. Sumarso, SH. MH., 3. Betha Aisha Pramodhawardhani, SH. M.Kn., Para advokat yang tergabung dalam kantor advokat *Sumarso & Partners*, Jl. Jemur Andayani 1 No. 33 D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

L A W A N

1. **ALIMIN JOSEP SUNARIO**, alamat Jl. Villa Bukit Mas blok A-18. RT.004 RW.006 Kelurahan Dukuh Pakis Kec.Dukuh Pakis Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **HARITH**, Pekerjaan swasta, alamat Jl. Diponegoro 57 Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;
3. **Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II**, Jl. Krembangan Barat No. 57 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT**

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor 861/Pdt.G/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 01 Nopember 2017 Nomor 861/Pdt.G/2017/PN Sby.

Telah membaca surat gugatan dalam perkara tersebut diatas, tertanggal 26 Oktober 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2017, Nomor 861/Pdt.G/2017/PN Sby;

Telah membacakan pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Nopember 2017 Nomor 861/Pdt.G/2017/PN Sby tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas Penggugat datang Kuasanya bernama 1. Teguh Budicahyono, SH. MH., 2. Sumarso, SH. MH., 3. Betha Aisha Pramodhawardhani, SH. M.Kn., Tergugat I datang menghadap Kuasanya bernama 1. Muljo Hardijana, SH. MHum., 2. Ignatia Lianawati B, SH., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Pasar Modal Muljo Hardijana & Associates berkantor di Komplek Pertokoan Klampis Madya Utara I / No. 8J / Blok D-16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Pebruari 2018., Tergugat II datang menghadap Kuasanya bernama Rizal Aries, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2017, dan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Dudut Marijoni, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 19 Pebruari 2018 yang diajukan dipersidangan sebelum gugatan dibacakan yang isinya mohon agar perkara tersebut dicabut dan atas kehendak Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut, maka Permohonan Pencabutan Penggugat tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Penggugat dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor 861/Pdt.G/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 861/Pdt.G/2017/PN Sby cukup dan harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara tersebut di atas dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, oleh Kami Slamet Riadi, SH. MH Hakim Ketua Majelis, Jihad Arkanuddin, SH. MH dan Jan Manoppo, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, SH. MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jihad Arkanuddin, SH. MH

Slamet Riadi, SH. MH

Jan Manoppo, SH. MH

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, SH. MH

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor 861/Pdt.G/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 992.000,-
Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp 1.103.000,-

(satu juta seratus tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)